

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA

Pelo presente instrumento particular, as Partes adiante qualificadas:

CONTRATANTE / PARCEIRA INSTITUCIONAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANITA GARIBALDI, instituição pública de ensino mantida pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas, inscrita no CNPJ sob o nº 46.137.410/0037-29, com sede situada à Rua das Camélias, nº 88, Bairro Jardim Proença, na cidade de Campinas/SP, CEP 13026-210, neste ato representada por sua Diretora, a **Sra. Fernanda Aparecida Lopes**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.541.073-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 312.874.091-47; e, de outro lado,

CONTRATADA / PARCEIRA TECNOLÓGICA: EDUFLEX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 47.891.203/0001-65, com sede na Avenida José de Souza Campos, nº 900, Sala 12, Bairro Nova Campinas, na cidade de Campinas/SP, CEP 13092-123, neste ato representada por sua Sócia-Administradora, a **Sra. Juliana Costa**, inscrita no CPF/MF sob o nº 198.437.065-22;

Resolvem firmar o presente Instrumento de Livre e Espontânea Vontade, com fulcro nos preceitos de direito aplicáveis e pautados nos princípios da boa-fé objetiva, mútua cooperação e interesse social no desenvolvimento da educação, mediante as cláusulas e condições reciprocamente outorgadas e aceitas a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto o estabelecimento de parceria e cooperação técnica visando à implementação de projeto-piloto da plataforma EduFlex de ensino adaptativo junto às turmas do 6º ao 9º ano da PARCEIRA INSTITUCIONAL, abrangendo o contingente estimado de aproximadamente 180 (cento e oitenta) estudantes do ensino fundamental.

1.2. A presente cooperação técnica dar-se-á em caráter de estrita gratuidade, operando-se sem qualquer espécie de ônus financeiro, repasse de verbas ou contraprestação pecuniária por parte da instituição de ensino pública à PARCEIRA TECNOLÓGICA durante todo o período de vigência estipulado neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA TECNOLÓGICA

Constituem obrigações exclusivas da **EDUFLEX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.** para a execução do objeto deste Termo:

- a) Fornecer acesso integral e irrestrito à plataforma digital de ensino adaptativo EduFlex para todos os alunos e respectivos professores integrantes das turmas participantes do projeto-piloto;
- b) Planejar, coordenar e ministrar 02 (duas) capacitações pedagógico-técnicas presenciais direcionadas ao corpo docente envolvido na execução da presente parceria;
- c) Prestar canais de suporte técnico e operacional em dias úteis, no intervalo compreendido entre as 08:00h e as 18:00h;
- d) Elaborar e disponibilizar mensalmente relatórios analíticos de desempenho acadêmico, segmentados por turmas e individualizados por aluno, remetendo-os diretamente à Direção da instituição de ensino;
- e) Zelar pelo estrito sigilo e proteção dos dados pessoais coletados, abstendo-se de utilizá-los para fins comerciais, publicitários ou de transferência a terceiros, em estrita observância aos ditames da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD) e da Lei Federal nº 13.185/2015 (Programa de Combate à Intimidação Sistemática).

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA INSTITUCIONAL

Constituem obrigações exclusivas da **EMEF PROFESSORA ANITA GARIBALDI** para a consecução dos objetivos almejados:

- a) Disponibilizar e assegurar infraestrutura de conectividade à rede mundial de computadores via internet sem fio (Wi-Fi) estável no interior das salas de aula participantes do projeto;
- b) Orientar, incentivar e viabilizar a participação dos professores indicados nas sessões de capacitação promovidas pela parceira tecnológica;
- c) Comunicar formalmente à equipe de suporte da EduFlex quaisquer intercorrências, falhas de sistema ou dificuldades técnicas na utilização da plataforma, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contadas de sua identificação;

d) Autorizar formalmente a coleta, o processamento e o tratamento dos dados de desempenho educacional necessários para o funcionamento do sistema adaptativo, providenciando e arquivando a assinatura prévia dos competentes Termos de Consentimento e Autorização por parte dos pais ou responsáveis legais dos alunos menores de idade participantes.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1. O presente Instrumento de Cooperação Técnica vigorará pelo prazo determinado de 06 (seis) meses, com marco inicial e eficácia jurídica a contar de 01 de Fevereiro de 2025.

4.2. O período de vigência pactuado poderá ser prorrogado por igual período, mediante prévia e expressa manifestação de interesse das Partes, a ser formalizada obrigatoriamente através da celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO DE DADOS

5.1. Todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo, mas não se limitando a, códigos-fonte, algoritmos de aprendizagem, modelos de inteligência artificial, arquitetura de sistemas, bancos de dados e interfaces gráficas inerentes à plataforma digital, pertencem e permanecerão sob a titularidade exclusiva da EduFlex Tecnologia Educacional Ltda., salvaguardados pela Lei Federal nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e correlatas.

5.2. A PARCEIRA TECNOLÓGICA fica autorizada a utilizar os dados educacionais coletados durante a execução do piloto, desde que submetidos a processo irreversível de anonimização, com a finalidade exclusiva de realizar estudos estatísticos, pesquisas científicas e aprimoramento interno de seus modelos preditivos e algoritmos pedagógicos, vedada qualquer identificação individual ou violação da privacidade dos estudantes.

CLÁUSULA SEXTA — DA RESCISÃO DOS ENCARGOS

6.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer uma das Partes, a qualquer tempo, sem necessidade de justa causa, mediante envio de Notificação Rescisória por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos.

6.2. A rescisão operada nos termos desta cláusula não gerará para nenhuma das Partes direito a indenizações, retenções, multas contratuais, penalidades pecuniárias ou ressarcimentos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO FORO DE ELEIÇÃO

Para dirimir quaisquer controvérsias, dúvidas ou litígios oriundos da interpretação ou execução deste instrumento que não possam ser resolvidos administrativamente por composição

amigável entre as Partes, fica eleito o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por assim estarem justas e acordadas quanto às cláusulas e condições avençadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas abaixo instrumentárias.

Campinas/SP, 01 de Fevereiro de 2025.

EMEF PROFESSORA ANITA GARIBALDI

Sra. Fernanda Aparecida Lopes

Diretora Escolar

CPF: 312.874.091-47

EDUFLEX TECNOLOGIA EDUCACIONAL

LTDA.

Sra. Juliana Costa

Sócia-Administradora

CPF: 198.437.065-22

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: